

감사결과 처분요구서

－ 직원 경직제한 금지위반 조사 －

10bc6b3f-e62f11081416

2020. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원



목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
10bc653f-e62f11081416	
II. 감사결과 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 직원 겸직제한금지 의무 위반	3
3. 우리 회사 겸직허가 기준 재정립 권고	10



I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

우리 회사 직원이 겸직허가를 받지 않고 타인명의로 겸직을 하고 있다는 제보가 접수되어, 제보 내용의 사실 관계 여부를 조사하고 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 이번 감사를 실시하게 됨.

< 제 보 내 용 >

○ 문서번호 : 감사(조)-111“민원(신고)이첩(2020-B002)”(‘20.2.10)□□본부
 ☆직급 시간선택제 A 입사 이후(2016~현재) 이중취업 조사 요청 (♡♡시
 ▲▲에 위치한“▽▽병원”타인 명의로 위장 취업)

2. 감사 대상 및 중점

10bc653f-e62f11081416

□ 감사 대상자

소 속	성 명	사 번	위반행위
□□본부 ○부	A	※	겸직위반

□ 감사 중점사항

- 회사 직원의 겸직제한 위반 여부 등에 대한 사실 관계를 확인하고 겸직 제한 규정의 적용 적정성 등을 점검 하는데 중점을 두고 감사를 시행함.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 2. 18(화)부터 같은해 2. 28(금)까지 감사차장 외 2명의 감사자를 투입하여 실지감사를 실시한 뒤 내부검토를 거쳐 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.



II. 감사결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	인원
1	□□본부	특정	직원 겸직제한금지 의무 위반	경고	1
2	◎◎처	특정	우리 회사 겸직허가 기준 재정립 권고	통보	-

10bc653f-e62f11081416

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”



한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

번 호 1

제 목 직원 겸직제한금지 의무 위반

관 계 부 서 □□본부

조치 대상자 □□본부 ○부 A(사번 : ※)

내 용

1. 사건경위

10bc653f-e62f11081416

- □□본부 ○부 A는 2016. 4. 12. 시간선택제¹⁾ 근무자로 입사하여 평일 주20시간 스케줄에 따라 현재 □□본부 ■발전소 정문에서 출입증발급, 엑스레이 검사 등의 출입자 관리 및 출입지원 업무를 담당하고 있다.

<시간선택제 채용제도>

능력과 근무의욕은 있으나 종일 근무는 곤란한 인재들에게 적합한 일자리를 제공하고 근무시간을 선택하여 근무하면서 정년을 보장하는 채용 형태.

☞ 정규, 비정규 근로와 무관한 근로시간 형태로서 전일제와 대비되는 개념.

(근무시간) 원칙적으로 주 20시간 근무 → 오전·오후·야간 가능.

(보 수) 원칙적으로 근무시간 비례, 복리후생적 수당은 전일제와 동일.

(전일제 전환) 경쟁에 따른 신규채용절차를 거쳐야 함.

1) 월~수요일 오전 8~12시, 목~금요일은 오후 12시~16시 등으로 탄력적으로 근무 중



- A는 2019. 3. 1.부터 2020. 2. 28까지 ♡♡시 ▲▲에 소재한 ‘▽▽병원’에서 회사 근무시간 외의 시간에 주2회(휴일 및 공휴일)월 평균 약 6.5회 정도의 겸직 근무를 한 사실이 있다.
- 병원 근무는 매주 주말에 ▽▽병원에서 출근 요청이 있을경우 파트타임 형식으로 근로를 제공하였고 내원환자 접수, 발열체크, 치료비 수납 등의 보조업무를 수행하였으며, 근무시간은 오전 9시부터 오후 18시까지 하루 8시간(중식시간 제외)을 근무 하였다.
- 급여는 최저시급¹⁾으로 계산하여 하루 약 75,000원 정도를 받았으며 파트타임 형식의 근무인 관계로 4대보험 및 별도의 수당을 지급 받은 사실은 없으며, 급여 수익 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 급여 수익 내역 및 근무일수

구 분	2019년		2020년	
	수령액(원)	근무일수 ¹⁶⁾	수령액(원)	근무일수
1월	-	-	630,000	8
2월	-	-	525,000	7
3월	521,590	7	-	-
4월	372,570	5	-	-
5월	530,840	7	-	-
6월	525,000	7	-	-
7월	300,000	4	-	-
8월	665,000	9	-	-
9월	450,000	6	-	-
10월	450,000	6	-	-
11월	525,000	7	-	-
12월	525,000	7	-	-
소계	4,867,019	65	1,155,000	15
급여총액 / 총근무일		6,020,000원	80일	

1) 2019년도 최저시급 : 8,350원 / 2020년도 최저시급 : 8,590원



- 또한, 제보 내용 중 타인명의에 의한 위장취업 부분에 대하여 당사자인 A와 “▽▽병원”을 방문하여 직접 확인한 결과 겸직 사실을 숨기기 위하여 타인명으로 위장취업 하였다는 제보 내용은 사실이 아님¹⁾을 확인 하였다.

2. 조사결과

가. 관련 법령²⁾ 해석

- 「원전비리방지를 위한 원자력발전사업자등의 관리감독에 관한 법률」 제17조 제1항 제3호에 따르면, 영리 업무 금지를 규정하면서 구체적인 범위는 대통령령으로 위임하였으나, 대통령령에서는 이를 구체적으로 정하지 아니하고 있다.
- 한편, 위 「원감법」과 같은 구조로 규정하고 있는 「10bc653f-e62f11081416 공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조 제3항에서는 금지되는 영리 업무 범위에 대하여 대통령령으로 위임하고 있고, 「공운법」 시행령 제25조에서 다시 국가공무원 복무규정 제25조를 준용하고 있는 바, 위 국가공무원 복무규정 제25조에 따르면 ①공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나 ②공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나 ③국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나 ④정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우 영리 업무를 금지하고 있다.
- 또한, 겸직 제한과 관련하여 우리 회사 「정관」에는 직무 외 영리업무를 금지하고 비영리 업무에 대하여는 사장의 허가를 받은 경우 겸직을 할 수 있다고 되어 있고, 「취업규칙」 제11조(금지사항) 제3호에는 국가공무원 복무규정 제25조에 따른 영리업무에 종사하거나 사장의 허가를 받지 않고 같은 규정 제26조의 직무를 겸할 수 없다고 되어 있다.

1) 급여가 당사자 명의 통장으로 입금 되었고, 본인 진술과 ▽▽병원에서 직접 확인한 결과 상호 일치하였음

2) 「공운법」, 「공운법 시행령」, 「국가공무원복무규정」, 「국가공무원 복무징계 관련 예규」, 「원감법」, 「회사 정관, 취업규칙」



나. 겸직허가 의무 위반 사항

- A의 2019년 3월부터 2020년 2월까지 ▽▽병원 겸직 행위는 국가공무원 복무규정 제25조 제4호에 따른 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 영리업무에 해당되며 겸직허가 의무를 위반하였다.
- 우리 회사 징계양정기준에 관한 지침에 따르면, 겸직허가 의무를 위반할 경우 비위의 도 및 고의·과실 여부에 따라 최소 견책에서 해임까지 징계를 받을 수 있다.
- 또한 우리 회사 겸직허가 주관부서인 ◎◎처에서는 겸직과 관련하여 “직무 외 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 비영리목적 업무의 경우에도 사장 승인 후 겸직해야 한다”라고 안내하는 등 영리가 목적인 경우는 겸직이 원칙적으로 금지되고 비영리인 경우에도 겸직허가를 받은 후 겸직이 가능하다고 해석하고 있다.
- 따라서 사전에 회사의 허가를 받지 않고 겸직을 한 A의 행위자체는 취업규칙 제73조 징계 사유에 해당된다.
- 그러나 A의 2019년도 우리 회사 급여 내역을 살펴보면 주 20시간 시간선택제 근무로 세전기준 월 급여액 1,257,300원이며 세금과 4대보험 등 필수공제 금액을 제외한 세후 수령액은 약 1,093,200원으로, 급여 세부 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 2019년도 급여 수입 내역

구 분	세전금액	필수공제금액 (세금, 4대보험등)	세후수령액	비고
1월	1,263,750	148,260	1,115,490	
2월	1,266,250	148,270	1,117,980	
3월	1,266,250	166,710	1,099,540	



상여	1,199,570	34,500	1,165,070
4월	1,266,250	171,100	1,095,150
5월	1,266,250	171,100	1,095,150
6월	1,271,000	214,960	1,056,040
상여	1,214,390	35,100	1,179,290
7월	1,284,090	220,620	1,063,470
8월	1,284,090	192,200	1,091,890
9월	1,284,090	177,620	1,106,470
상여	2,354,780	70,780	2,284,000
10월	1,284,130	190,170	1,093,960
11월	1,284,130	186,570	1,097,560
12월	1,284,130	197,370	1,086,760
상여	1,680,350	52,780	1,627,570
합계	21,753,500	2,378,110	19,375,390

[평월기준] 세전 평균 급여 : 1,257,300원^{10bc653f-e62f11081416} | 세후 평균 급여 : 1,093,200원

- 참고로, 2019년도 정부에서 발표한 우리나라 1인가구 최저생계비¹⁾는 1,054,316원, 2인가구 최저 생계비는 1,743,917원이나, A의 평월 우리 회사에서 지급받는 월급여는 세후 약 1,093,200원으로 정부에서 정한 1인가구 최저생계비에 수준에 머무르고 있다.
- 또한 주 20시간 근무하는 시간선택제로 채용된 A는 당시 생활 고로 인해 부득이하게 겸직을 할 수 밖에 없어 회사 업무에 지장을 초래하지 않는 주말 근무 형태의 병원 파트타임 일자리를 구하였다고 진술하고 있고,
- “국가공무원 복무·징계 관련 예규(인사혁신처예규 제83호(2020.1.20))”는

1) 국민의 건강한 생활과 문화생활을 누리고, 이를 유지하기 위해서 필요한 최소한의 비용



시간선택제로 채용된 공무원의 겸직 허가시 '겸직하려는 영리업무가 본인 또는 가족의 기본적인 생활의 수요를 충족하기 위한 수단인 경우에는 겸직허가 여부를 판단함에 있어 이를 고려 할 수 있다.'고 명시하고 있으며,

- 이 건 감사와 관련하여 우리 회사 “법무실 검토 의견”에 따르면, ①겸직하는 업무가 휴일·공휴일 여가시간을 활용한 것으로 본 업무의 직무 능력을 떨어뜨린다고 단정하기는 어렵고, ②겸직하는 업무의 성격이 현재 회사에서 종사하는 업무에 부당한 영향을 끼치거나 상반되는 이익을 취득하지 않았으며, ③불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있다고 보기 어려운 점 등에 비추어 이를 예외적으로 허용될 수 있는 영리업무에 해당 된다고 볼 수 있어 보이기는 하나, 사전에 허가를 받지 않은 부분에 대하여 규정 위반에 해당되나 징계를 할 수 있는지 여부 및 그 징계 수위에 대하여는 감사부서에서 판단할 사항이라고 회신하였다.
- 또한 세금과 4대보험 등을 공제한 세후 월 평균 급여 수령액이 약 1,093,200원으로 같은 해 정부의 1인가구 최저 생계비 수준으로 생활고를 겪고 있었다는 점,
- 직속 상사인 B에게 확인 결과 평상시 근무태도가 성실하고 책임감이 강하며 매사에 모범을 보이는 점 등을 고려하여,
- 사전에 회사의 허가를 받지 않고 겸직 행위를 한 A에 대하여 징계(견책) 대신 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의거하여 엄중 “경고” 조치하고자 한다.



조치할 사항

- ❖ □□본부장은 사전에 겸직허가를 받지 않고 영리업무에 종사함으로써,
 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한)제1항 내지
 제3항 및 우리 회사 「취업규칙」 제11조(금지사항) 제3호를 위반한 A에게
 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의거, 엄중 “경고” 조치하시기 바
 랍니다. (경고)

10bc653f-e62f11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보요구

번 호 2

제 목 우리 회사 겸직허가 기준 재정립 검토 권고

관 계 부 서 ◎◎처

내 용

□ 우리 회사 임직원 겸직허가 현황

- 최근 3년(2017. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 우리 회사 임직원의 비영리목적의 겸직허가 현황을 살펴보면, 원자력관련 분야의 학회, 협회, 재단 및 위원회와 같은 비영리 법인의 직무가 전체 겸직의 87%(회장 1, 부회장 2, 감사 7, 이사 47, 위원 2, 기타 7) 그리고 대학교 겸임교수(10) 직무가 13%를 차지고 있으며, 영리업무에 대한 겸직허가는 없으며 우리 회사 임직원의 겸직 현황은 아래와 같다.

우리 회사 임직원 겸직현황표

구분	겸직직무							계
	비영리 법인의 임원						교수, 강사	
	회장, 이사장	부회장	감사	이사	위원	기타		
2017년		1	2	8	1	1		13
2018년	1	1	2	9			7	20
2019년			3	30	1	6	3	43



□ 우리 회사 겸직허가 기준 재정립 필요

- ◎◎처는 겸직을 신청한 자가 제출한 겸직 요청서를 토대로 해당 겸직 직무와 회사기능 수행(공기업의 사회적 책임실현, 산·학·연 협력체계 구축, 우호여론 형성 가능성, 지역여론 주도층과의 연관성 등)과의 연관성 여부 및 본인 직무 수행의 지장 여부 등을 종합적으로 검토하여 겸직을 승인하고 있다.
- 그러나, “국가공무원 복무·징계 관련 예규(인사혁신처예규 제83호(2020.1.20))” 제9장 영리업무금지 및 겸직허가에 따르면 시간선택제 채용 공무원의 겸직허가 검토시 영리업무의 생활 수단성 여부¹⁾를 고려할 수 있다고 규정하고 있으며,
- 이 건 감사와 관련한 “우리 회사 법무실 법률검토 의견”은 시간선택제 채용 직원의 예외적으로 허용될 수 있는 영리업무 겸직의 경우 국가공무원 복무규정 제25조에 규정된 ①공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나 ②공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나 ③국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나 ④정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우 등을 고려하여 사안별로 구체적·개별적으로 판단하여 일정한 겸직 허가를 절차를 거치면 겸직이 가능하다는 의견이다.
- 따라서 채용조건과 근무형태가 다양해지고 회사 내 전일제 직원과 시간선택제 직원이 혼재되어 근무하고 있는 점 등을 고려할 때 임직원들의 겸직 제한금지 규정에 대하여 기준을 재정립할 필요가 있다.

1) 시간선택제 채용 공무원 등이 겸직하려는 영리업무가 본인 또는 가족의 기본적인 생활의 수요를 충족하기 위한 수단인 경우에는 겸직허가 여부를 판단함에 있어 이를 고려할 수 있음



조치할 사항

- ❖ ◎◎처장은 채용조건과 근무형태가 다양해지고 회사내 전일제 직원과 시간선택제 직원이 혼재되어 근무하고 있는 점 등을 고려하여 임직원들의 겸직제한 금지 규정에 대하여 기준을 재정립할 것을 권고합니다.
(통보)

10bc653f-e62111081416

